



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Harefa Alias Tarsik
2. Tempat lahir : Muara Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Muara Nibung,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2026;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 5 Mei 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg tanggal 29 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg tanggal 13 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Harefa alias Tarsik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa atas nama RIDWAN HAREFA Alias TARSIK dengan terang-terangan bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu: OBER MENDROFA, DONDO GEA, JEPRI NDURU, DELI LUBIS, dan ARI TANJUNG (dalam perkara ini keempat orang tersebut masih dalam status pencarian orang) terhadap saksi korban RASYID EFENDI Pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2026 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan P. Sidempuan (dekat dengan simpang jalur Gaza) Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Rasyid Efendi bersama dengan saksi Aseng Marbun sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah abang korban beralamat di Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri, lalu tepatnya di tengah jalan P. Sidempuan atau dekat dengan simpang jalur Gaza Muara Nibung, terdakwa bersama dengan teman-temannya sebagaimana yang disebutkan diatas berdiri ditengah jalan sambil menghadang laju sepeda motor saksi korban dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seusai minum tuak, setelah saksi Aseng Marbun menghentikan sepeda motornya, lalu saat itu juga saksi Rasyid Efendi langsung ditinju kearah punggung belakang korban oleh 1 (satu) orang laki-laki yang berada dibelakang korban, setelah itu pukulan berikutnya disertai tendangan dilakukan oleh teman-temannya yang sudah mengelilingi korban ke arah wajah, kepala, dan badan saksi Rasyid Efendi secara berulang kali sampai saksi Rasyid Efendi dan sepeda motor korban terjatuh kelumpur pinggir jalan, dan disaat saksi Rasyid Efendi terjatuh, terdakwa menendang ke arah wajah dan bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan teman-temannya meninju dan menendang ke arah wajah dan badan saksi Rasyid Efendi sampai dibagian hidung, mulut, dan mata korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN HAREFA alias TARIK bersama dengan pelaku lainnya mengakibatkan korban RASYID EFENDI mengalami sakit pada kepala dan mata. Kemudian ditemukan bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter enam sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tepatnya pada batang tumbuh rambut samping di belakang telinga dengan berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 1115/001/RSUD/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kesimpulan dijumpai bengkok pada kepala dan mata kanan, pelebaran

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuluh darah pada bola mata kanan, kelopak mata atas dan bawah bagian dalam, luka lecet pada hidung dan bibir akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa atas nama RIDWAN HAREFA Alias TARSIK bersama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya yaitu: OBER MENDROFA, DONDO GEA, JEPRI NDURU, DELI LUBIS, dan ARI TANJUNG (dalam perkara ini keempat orang tersebut masih dalam status pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2026 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026, bertempat di Jalan P. Sidempuan (dekat dengan simpang jalur Gaza) Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Turut Serta Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Rasyid Efendi bersama dengan saksi Aseng Marbun sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah abang korban beralamat di Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri, lalu tepatnya di tengah jalan P. Sidempuan atau dekat dengan simpang jalur gaza Muara Nibung, terdakwa bersama dengan teman-temannya sebagaimana yang disebutkan diatas berdiri ditengah jalan sambil menghadang laju sepeda motor saksi korban dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seusai minum tuak, setelah saksi Aseng Marbun menghentikan sepeda motornya, lalu saat itu juga saksi Rasyid Efendi langsung ditinju kearah punggung belakang korban oleh 1 (satu) orang laki-laki yang berada dibelakang korban, setelah itu pukulan berikutnya disertai tendangan dilakukan oleh teman-temannya yang sudah mengelilingi korban ke arah wajah, kepala, dan badan saksi Rasyid Efendi secara berulang kali sampai saksi Rasyid Efendi dan sepeda motor korban terjatuh kelumpur pinggir jalan, dan disaat saksi Rasyid Efendi terjatuh, terdakwa menendang ke arah wajah dan bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan teman-temannya meninju dan menendang ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan badan saksi Rasyid Efendi sampai dibagian hidung, mulut, dan mata korban mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN HAREFA alias TARIK bersama dengan pelaku lainnya mengakibatkan korban RASYID EFENDI mengalami sakit pada kepala dan mata. Kemudian ditemukan bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter enam sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tepatnya pada batang tumbuh rambut samping di belakang telinga dengan berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 1115/001/RSUD/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kesimpulan dijumpai bengkok pada kepala dan mata kanan, pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan, kelopak mata atas dan bawah bagian dalam, luka lecet pada hidung dan bibir akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 Ayat (1) Junto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa telah diterapkan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasyid Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh saksi pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026, pukul 01.45 WIB, tepatnya ditengah Jalan P. Sidempuan Simpang Jalur Gaza, Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang, dimana salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi diminta oleh Aseng Marbun untuk menjemputnya di Pantai Indah Pandan, setelah menjemput tepatnya pada pukul 01.00 WIB, saksi dan Aseng Marbun pulang menggunakan sepeda motor menuju Desa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Horsik, namun saat di Jalan P. Sidempuan dekat dengan simpang jalur gaza Muara Nibung, saksi dihadang lebih dari 7 (tujuh) orang yang berdiri ditengah, kemudian Aseng Marbun berhenti, tiba-tiba saksi langsung ditinju ke arah punggung belakang, setelah itu saksi ditendang berulang kali ke arah wajah, kepada dan badan, saat itu motor yang dikendarai Aseng Marbun terjatuh ke lumpur dan saksipun ikut terjatuh, kemudian saksi ditinju dan ditendang kembali hingga mengenai wajah dan badan saksi, hingga mata saksi mengeluarkan darah, kemudian datang Ahmad Dedek melera, kemudian saksi menyelamatkan diri ke warung kopi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Rizki Pasaribu yang merupakan pemilik warung tersebut membawa saksi ke Polsek Pandan;

- Bahwa saat Aseng Marbun memperlambat kendaraan, salah satu dari teman Terdakwa berjalan mundur sampai mengenai ban motor, seolah-olah saksi dan Aseng Marbun menabraknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, saksi mengalami bengkok/memar dibagian mata sebelah kanan, bagian kepala belakang, bengkok dirahang sebelah kiri serta bengkok juga dibagian bibir/mulut bagian dalam, yang mana saat itu mulut, hidung dan mata saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa saat itu menendang ke arah kepala dan meninju kearah wajah saksi berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pengendara ojek online selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Aseng Marbun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan / pengeroyokan yang dialami oleh Rasyid Efendi dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026, pukul 01.45 WIB, tepatnya ditengah Jalan P. Sidempuan Simpang Jalur Gaza Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya saksi membonceng Rasyid Efendi menuju rumah saksi di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, namun tepatnya di tengah Jalan P. Sidempuan dekat dengan simpang jalur gaza, ada 7 (tujuh) orang berdiri ditengah jalan sambil menghadang laju sepeda motor saksi dan seketika

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung memberhentikan motor, tepat diantara sekelompok orang tersebut, kemudian Rasyid Efendi langsung ditinju ke arah punggung belakangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi juga ikut ditinju ke arah tangan sebelah kiri, kepala serta kaki saksi berulang kali sehingga saksi melarikan diri, setelah beberapa menit Rasyid Efendi menyusul saksi di warung dengan Ahmad Dedek, kemudian Rasyid Efendi menceritakan bahwa Rasyid Efendi dikeroyok dengan cara dipukul dan ditendang ke arah wajah, kepala dan badannya secara berulang kali dan sepeda motorpun terjatuh ke lumpur pinggir jalan kemudian para pelaku kembali meninju dan menendang ke arah wajah dan badan Rasyid Efendi sampai dibagian hidung, mulut, dan matanya mengeluarkan darah yang lumayan banyak, kemudian saksi meminta tolong kepada pemilik warung yakni Rizky Pasaribu untuk mengantar Rasyid Efendi ke Polsek Pandan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 1115/001/RSUD/II/2026, tanggal 20 Februari 2026, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rasyid Efendi, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

1. **Kepala** : - Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter enam sentimeter dengan Jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tepat pada batas tumbuh rambut samping di belakang telinga;
2. **Mata** : - Dijumpai bengkak pada sekeliling mata kanan;
- Dijumpai pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan;
- Dijumpai kelopak mata kanan Bawah dan atas bagian dalam berwarna merah;
3. **Hidung** : - Dijumpai luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dengan Jarak nol koma lima sentimeter dari sudut mata kiri bagian dalam dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bibir** : - Dijumpai luka lecet pada bibir Bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter tepat pada sudut bibir dan dua koma lima sentimeter dari garis tenga tubuh

Kesimpulan : Dijumpai bengkak pada kepala dan mata kanan, pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan, kelopak mata atas dan bawah bagian dalam, luka lecet pada hidung dan bibir akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Rasyid Efendi bersama dengan Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubi dan Ari Tanjung, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 sekira pukul 01.30 WIB, tepatnya di Jalan P. Sidempuan Simpang Jalur Gaza Lingkungan IV Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026, pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Jepri dan Dondo sedang minum tuak suling dan tuak bagot dirumah Agus, kemudian pukul 22.00 Wib, datang Kiki, Ipul, Deli Lubis, dan Ari Tanjung bergabung minum tuak, selanjutnya Ipul dan Kiki pulang ke Muara Nibung, pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Jepri dan Dondo berjalan kaki pulang, dibelakang menyusul Deli Lubis dan Ari Tanjung, kemudian saat sedang berjalan, Terdakwa melihat ke belakang Ari tanjung sedang cekcok dengan Basa dan Aslan, selanjutnya saat berbalik arah ke depan Terdakwa melihat Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung mengeroyok Rasyid Efendi dengan cara meninju dan menendang secara berulang kali kemudian korban jatuh ke aspal, kemudian Terdakwa langsung menendang ke arah wajah dan bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali disusul kembali tinjauan dan tendangan yang dilakukan kelima orang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat kondisi korban tidak berdaya, Terdakwa mendirikan sepeda motornya dan menaikan korban ke atas sepeda motor, kemudian Ahmad Dedek datang dan membawa korban, setelah itu Terdakwa pulang dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mendengar bahwa korban mengalami luka sampai mengeluarkan darah di bagian wajah;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026, Terdakwa bersama dengan Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung, sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak di rumah Agus;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB, tanggal 2 Januari 2026, Terdakwa bersama dengan Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung berjalan kaki untuk pulang, kemudian di Jalan P. Sidempuan Simpang Jalur Gaza Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa melihat Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung mengeroyok Rasyid Efendi, saat itu motor yang dikendarai Aseng Marbun terjatuh ke lumpur dan saksi Rasyid Efendi ikut terjatuh, kemudian datang Terdakwa dan langsung menendang dada dan wajah Rasyid Efendi sejumlah 2 (dua) kali, kemudian teman Terdakwa memukul kembali Rasyid Efendi secara bergantian hingga mengenai wajah dan badan Rasyid Efendi, hingga mata Rasyid Efendi mengeluarkan darah, kemudian datang Ahmad Dedek meleraikan, selanjutnya saksi Rasyid Efendi menyelamatkan diri ke warung kopi diikuti oleh Ahmad Dedek dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Aseng Marbun yang sebelumnya telah melarikan diri, dimana saksi Rasyid Efendi menceritakan kejadian yang dialami Rasyid Efendi selanjutnya Rizki Pasaribu yang merupakan pemilik warung tersebut membawa saksi ke Polsek Pandan;
- Bahwa saat Aseng Marbun memperlambat kendaraan, salah satu dari teman Terdakwa berjalan mundur sampai mengenai ban motor, seolah-olah saksi dan Aseng Marbun menabraknya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 1115/001/RSUD/II/2026, tanggal 20 Februari 2026, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rasyid Efendi, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

1. **Kepala** : - Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter enam sentimeter dengan Jarak tujuh sentimeter dari garis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



- tengah tubuh belakang dan tepat pada batas tumbuh rambut samping di belakang telinga;
2. **Mata** :
- Dijumpai bengkak pada sekeliling mata kanan;
 - Dijumpai pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan;
 - Dijumpai kelopak mata kanan Bawah dan atas bagian dalam berwarna merah;
3. **Hidung** :
- Dijumpai luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dengan Jarak nol koma lima sentimeter dari sudut mata kiri bagian dalam dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;
4. **Bibir** :
- Dijumpai luka lecet pada bibir Bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter tepat pada sudut bibir dan dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh
- Kesimpulan** : Dijumpai bengkak pada kepala dan mata kanan, pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan, kelopak mata atas dan bawah bagian dalam, luka lecet pada hidung dan bibir akibat trauma tumpul;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut mulut, hidung dan mata saksi Rasyid Efendi mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Rasyid Efendi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pengendara ojek online selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata “setiap orang” diartikan siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ridwan Harefa Alias Tarsik telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Ridwan Harefa Alias Tarsik dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dikenal sebagai *collective delic* atau delik gabungan atau delik bersama, yang artinya pelaku sudah pasti lebih dari satu orang. Pasal ini dijerat kepada para pelaku tawuran di jalan raya termasuk juga terhadap orang-orang yang melakukan tindakan anarki di tempat umum, dimana perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut mengakibatkan luka berat pada korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 KUHP, di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026, Terdakwa bersama dengan Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak di rumah Agus, di malam hari;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.00 WIB, tanggal 2 Januari 2026, Terdakwa bersama dengan Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung berjalan kaki untuk pulang, kemudian di Jalan P. Sidempuan Simpang Jalur Gaza Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa melihat Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung mengeroyok Rasyid Efendi, saat itu motor yang dikendarai Aseng Marbun terjatuh ke lumpur dan saksi Rasyid Efendi pun ikut terjatuh, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Rasyid Efendi dan langsung menendang dada dan wajah Rasyid Efendi, kemudian Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung kembali memukul saksi Rasyid Efendi secara bergantian hingga mengenai wajah dan badan saksi Rasyid Efendi, hingga mata saksi Rasyid Efendi mengeluarkan darah, kemudian datang Ahmad Dedek meleraikan pemukulan tersebut, selanjutnya saksi Rasyid Efendi bersama dengan Ahmad Dedek menyelamatkan diri ke warung kopi dengan menggunakan sepeda motor, saat di warung kopi saksi Rasyid Efendi berjumpa dengan Aseng Marbun yang terlebih dahulu melarikan diri, kemudian Rizki Pasaribu yang merupakan pemilik warung tersebut membawa saksi Rasyid Efendi ke Polsek Pandan;

Menimbang, bahwa saat saksi Aseng Marbun memperlambat kendaraan, salah satu dari teman Terdakwa berjalan mundur sampai mengenai ban motor, seolah-olah saksi Rasyid Efendi dan Aseng Marbun menabraknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi Rasyid Efendi mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 1115/001/RSUD/II/2026, tanggal 20 Februari 2026, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rasyid Efendi, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

1. **Kepala** : - Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



sebelah kanan dengan ukuran diameter enam sentimeter dengan Jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tepat pada batas tumbuh rambut samping di belakang telinga;

2. **Mata** : - Dijumpai bengkok pada sekeliling mata kanan;

- Dijumpai pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan;

- Dijumpai kelopak mata kanan Bawah dan atas bagian dalam berwarna merah;

3. **Hidung** : - Dijumpai luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dengan Jarak nol koma lima sentimeter dari sudut mata kiri bagian dalam dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;

4. **Bibir** : - Dijumpai luka lecet pada bibir Bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter tepat pada sudut bibir dan dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh

Kesimpulan : Dijumpai bengkok pada kepala dan mata kanan, pelebaran pembuluh darah pada bola mata kanan, kelopak mata atas dan bawah bagian dalam, luka lecet pada hidung dan bibir akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan tersebut mulut, hidung dan mata saksi Rasyid Efendi mengeluarkan darah dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi Rasyid Efendi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pengendara ojek online selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Ober Mendrofa, Dondo Gea, Jepri Nduru, Deli Lubis dan Ari Tanjung kepada saksi Rasyid Efendi, namun bukannya Terdakwa meleraikan atau menghentikan, Terdakwa justru ikut melakukan pemukulan kepada saksi Rasyid Efendi secara aktif. Sikap dan tindakan demikian menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran dari diri Terdakwa untuk turut melakukan kekerasan bersama-sama terhadap korban, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa maka Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rasyid Efendi, Terdakwa bersama teman-temannya telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak dan berdasarkan uraian fakta persidangan diketahui Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk meleraikan atau menghentikan perbuatan teman-teman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah ikut melakukan pemukulan kepada saksi Rasyid Efendi, dimana saat kejadian pemukulan tersebut saksi Rasyid Efendi mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diterapkan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) sesuai dengan ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 257 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai motif dan tujuan melakukan tindak pidana, terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa didorong rasa solidaritas yang tidak pada tempatnya dan dipengaruhi juga oleh alkohol;

Menimbang, bahwa mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan hendaknya tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif, agar Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan secara positif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga akan memperhatikan perkara sebelumnya yang sejenis dengan perkara ini, agar nantinya tidak terjadi disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa harus dijatuhkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta mengacu pada tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif dan rehabilitatif, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah mencerminkan rasa keadilan dan sepadan dengan tingkat kesalahan serta perbuatan Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami dampak lanjutan yakni kehilangan pendapatan selama 1 (satu) bulan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Harefa Alias Tarsik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 oleh Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Sbg